

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

20ª VARA CRIMINAL

AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0097068-38.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **MARIA CRISTINA DA SILVA**

Vistos.

MARIA CRISTINA DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas penas dos artigos 33, *caput*, da Lei 11.343/06, porque, no dia 17 de novembro de 2016, por volta das 23h30min, na Praça Júlio Prestes, nº 9, Santa Cecília, nesta cidade e comarca, trazia consigo, pra fins de tráfico, 51 porções de *crack*, com peso líquido aproximado de 12,5g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 41,30 em dinheiro.

A ré foi notificada (fls. 157) e ofertou defesa preliminar (fls. 160/162). A ré foi citada nesta data, quando também foi recebida a denúncia.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes. A ré foi interrogada nesta data.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa pugnou pela aplicação da atenuante da confissão e da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Tóxicos.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal deve ser julgada procedente.

A ré, em seu interrogatório, afirmou que instantes antes de ser abordada havia encontrado a bolsa com a droga e o dinheiro, apoderando-se de ambos. Pretendia usar a droga, afirmando que estava com cachimbo e isqueiro. Disse que esclareceu tal circunstância aos policiais.

No entanto, sua versão encontra-se divorciada dos demais elementos dos autos.

Os policiais militares relataram, em uníssono, que estavam em patrulhamento de rotina pelo local conhecido como ponto de tráfico quando avistaram a ré na via em atitude suspeita, pois demonstrou nervosismo ao visualizar a viatura, e realizaram a abordagem. A ré carregava nas mãos uma bolsinha em cujo interior encontraram diversas pedras de *crack* em porções individuais e no bolso da calça encontraram dinheiro, em quantia que não se recordavam, em notas trocadas. Indagada sobre as substâncias encontradas, nada disse. Não a conheciam anteriormente. Ela não aparentava estar sob efeito de entorpecentes e não se declarou usuária. Com a ré não foram encontrados petrechos típicos do uso de *crack*, como cachimbo e isqueiro.

Assim, é de se concluir pela existência da prática de tráfico pela ré, o que se extrai da conjugação dos seguintes fatores: quantidade e forma de acondicionamento da droga; a prisão ocorreu em local conhecido como ponto de tráfico, o que é de conhecimento público e notório; existência de diversos antecedentes por parte da ré por tráfico de drogas; incompatibilidade entre a quantidade de droga encontrada em seu poder e a condição de desempregada, declarada na fase inquisitorial; apreensão de dinheiro em notas trocadas; ausência de demonstração de que a droga destinava-se para seu próprio



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

uso. Em caso análogo já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“TESTEMUNHA - Tóxico - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Inexistência de razão concreta para suspeição - Relatos que merecem a normal credibilidade das testemunhas em geral - Interpretação do artigo 202 do Código de Processo Penal - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Drogas apreendidas na residência da ré que não produziu qualquer prova de que não fossem de sua propriedade - Recurso não provido.

PROVA CRIMINAL - Tóxicos - Casa conhecida como local de venda de entorpecentes, quantidade e acondicionamento da droga apreendida que nenhuma dúvida deixam a respeito da destinação comercial do produto - Recurso não provido.” (Ap. Crim. nº 247.848-3 - São Paulo - 6ª Câ. Crim. de "Julho/98" - Rel. Debatin Cardoso - J. 13.08.98 - v.u).

Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial. A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016)

A materialidade delitiva está comprovada pelo exame químico-toxicológico de fls. 150/152.

Forçosa, destarte, a condenação da ré por infração ao artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/2006. Passo à **DOSIMETRIA DA PENA**.

Observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, dada a natureza nociva – 51 porções de *crack* – do entorpecente encontrado em seu poder que serviria à venda, a revelar elevado e devastador efeito psicotrópico, autoriza-se a fixação da pena acima do mínimo legal, vez que tais circunstâncias excedem o desvalor inerente ao tipo. Ademais, trata-se de pessoa portadora de péssimos antecedentes, uma vez que ostenta sete condenações já transitadas em julgado, cujas penas foram extintas há mais de cinco anos antes dos fatos (certidões de fls. 177 c.c. fls. 134, fls. 170 c.c. fls. 133, fls. 169, fls. 153, fls. 175, fls. 171 c.c. fls. 136 e fls. 178). Por tais motivos, majoro a pena-base da ré em 4/3,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ficando em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 1166 (mil, cento e sessenta e seis) dias-multa. Anoto que a jurisprudência vem na linha do entendimento do juízo, confira-se: *“A natureza nociva da substância entorpecente apreendida – cocaína - constitui fundamentação idônea a ensejar maior apenação na primeira etapa da dosimetria, pela desfavorabilidade das consequências do delito.”* (HC 141092/MS).

Na segunda fase da dosimetria, tem-se que a ré é duplamente reincidente pelo mesmo crime (fls. 155 e fls. 164 c.c. fls. 135/136), motivo pelo qual sua pena será majorada até o patamar máximo de 15 anos de reclusão e 1.500 dias-multa, uma vez que tal circunstância não pode elevar a pena para patamar além do máximo previsto em abstrato.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei Antidrogas, tendo em vista a dupla reincidência específica da ré.

Em função do montante de pena, dos péssimos antecedentes e da dupla reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

As condições econômicas da ré são modestas, assim fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo **PROCEDENTE** a pretensão punitiva estatal para o fim de **CONDENAR MARIA CRISTINA DA SILVA**, por infração ao artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06 **às penas, cada um, de 15 anos de reclusão e 1.500 dias-multa, sendo cada dia-multa no mínimo legal, em regime inicial fechado.**

As mesmas razões que recomendaram a custódia da acusada no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de elevada pena à acusada, patente o risco de que solta venha procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Frise-se, ainda, a dupla reincidência específica, a indicar que sua liberdade também representa risco



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

para a ordem pública. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. **Recomende-se a ré no estabelecimento em que se encontra recolhida.**

Com o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual.

Oficie-se para que se proceda à incineração do entorpecente apreendido.

Decreto o perdimento do valor apreendido (fls. 16) em favor da União. Oficie-se

P.R.I.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2017.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**